

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESOBEDIÊNCIA E DESACATO

CAPÍTULO II DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Desobediência

- O sujeito não acata a ordem legal do funcionário público.

Art. 330. Desobedecer (recusar o cumprimento) a ordem legal de funcionário público:
Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

- Ninguém é compelido a obedecer a ordem ilegal.
- Ordem ilegal é diferente de ordem injusta.
- Na ordem injusta, ocorre um juízo de valor por parte da pessoa que recebeu o comando.
- Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Assim, admite todas as medidas despenalizadoras da Lei n. 9.099.
- A desobediência pode ser comissiva, admitindo tentativa, ou omissiva (ordem legal positiva), não admitindo tentativa.
- É um crime formal, de ação pública incondicionada e somente pode ser cometido mediante dolo.
- Trata-se de um crime comum. Então, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. O funcionário público pode ser sujeito ativo, desde que a ordem não seja relacionada a suas funções.



Situações que não configuram o crime de desobediência

1) Quando a lei determina sanção administrativa ou civil para o descumprimento de ordem legal. Ex.: art. 238, CTB. STF, HC 88.452/RS.

ANOTAÇÕES

- CTB:

Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade:

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa – remoção do veículo.

10
min

Obs.: Incorre no crime de desobediência, todavia, se houver previsão expressa da aplicação cumulativa desse delito (ex.: art. 219, CPP).

- CPP:

Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.

Obs.: Não existe mais a multa descrita no artigo acima.

2) Quando a desobediência se dá em razão de ordem que possa acarretar autoincriminação ou prejuízo. Isso porque não há intenção por parte do agente de desobedecer a ordem, mas sim de preservar o interesse próprio. É uma manifestação do *nemo tenetur se detegere* (não produzir provas contra si mesmo).

3) Descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). (STJ, Resp 1.374.653/MG, julgado em 11/03/2014, Info 538)

Obs.: O descumprimento de medida protetiva configura um crime específico.

15
min

4) Quando a notificação (com a determinação ou ordem) for emitida pela via postal. Exige-se a notificação pessoal do responsável pelo cumprimento da ordem. (STJ, HC 226.512/RJ, julgado em 09/10/2012, Info 506).

ANOTAÇÕES

5) Quando há previsão de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir o preceito. STF, HC 86.254/RS.

6) Quando há um mero pedido ou solicitação do funcionário público. Para que o agente incorra no delito de desobediência deve haver uma ordem ou determinação e, se necessário, ser o agente advertido de que a desobediência configura crime (STF, HC 90.172/SP)

7) A conduta de Defensor Público Geral que deixa de atender à requisição judicial de nomeação de defensor público para atuar em determinada ação penal (STJ. HC 310.901-SC, julgado em 16/6/2016, Info 586)

8) Quando o agente estiver amparado em causa excludente da ilicitude (ex.: age acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal o advogado que deixa de prestar informações acerca de fatos que possam prejudicar seu cliente, em que pese a determinação de funcionário público).

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA VS PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

- O princípio da especialidade torna o crime de desobediência subsidiário.

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

- Aplica-se o crime previsto no art. 359, CP: “Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial: Pena – detenção, de três meses a dois anos, ou multa.”

Desobediência (recusa) a se identificar à autoridade pública

- Aplica-se a contravenção prevista no art. 68, LCP (Decreto-Lei n. 3.688/1941): “Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência: Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.”



Desobediência à decisão que impôs a violação à suspensão ou à proibição de obter CNH

- Aplica-se o crime previsto no art. 307, CTB (Lei n. 9.503/1997): “Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código: Penas – detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.”

Desacato

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

- Desacatar é menosprezar/humilhar o servidor por meio de gestos e palavras.
- É um crime de forma livre.
- Tem que ter o dolo.
- Trata-se de um crime formal.
- O sujeito passivo é primordialmente o Estado e depois o funcionário público.
- Se for pelo meio verbal, não é cabível a tentativa. No entanto, se for por outros meios, é cabível.
- É um crime de ação penal pública incondicionada e de menor potencial ofensivo.

SUJEITO PASSIVO DO CRIME DE DESACATO

- 1) Primordialmente, será o Estado.
- 2) Secundariamente, o servidor ofendido. A ofensa pode se dar:
 - i. No exercício da função (*in officio*), independentemente do local e da relação com sua função.
 - ii. Fora da função, mas em razão dela (nexo funcional – *propter officium*).

ANOTAÇÕES



Atenção!

Em qualquer caso, porém, deve a ofensa ocorrer na presença do funcionário público, no exercício da função ou em razão dela. Se a ofensa/insulto não ocorre na presença do funcionário público, mas em razão de suas funções (ex.: pelo telefone, imprensa, por carta, e-mail etc.), poderá configurar o crime de injúria contra funcionário público (art. 140 do CP combinado com art. 141, II, do CP).

SUJEITO ATIVO DO CRIME DE DESACATO

1) Particular (inclusive o funcionário público fora de sua função).

2) Funcionário público, no exercício ou em razão de sua função. Há três correntes:

a) Não pode o FP ser responsabilizado por desacato. De acordo com essa corrente, o delito de desacato só pode ser cometido por pessoas estranhas à função pública (*extraneus*), uma vez que se encontra inserido no capítulo de crimes praticados por particular contra a administração em geral (teoria pouco aceita).

b) Pode o FP praticar desacato, desde que a ofensa seja praticada contra seu superior hierárquico. Não haverá, portanto, desacato se o sujeito passivo for funcionário público com igual função ou hierarquia (teoria pouco aceita).

c) Pode o FP praticar desacato, independentemente da função exercida pelo sujeito passivo ou de subordinação hierárquica. (STJ, HC 104.921/SP, DJe 26/10/2009)

Advogado, no exercício de sua atividade, pode ser sujeito ativo do crime de desacato?

35
min

- Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), Art. 7º, § 2º: “O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação **ou desacato** puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.”

ANOTAÇÕES

- A ADIN 1.127-8 declarou a inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, de forma que o advogado, no exercício de sua atividade ou em atos relacionados, não possui imunidade no que tange a prática do crime de desacato.



Atenção!

- 1) Não se admite a exceção da verdade no crime de desacato. Primeiro, porque não há previsão legal e, segundo, porque o bem jurídico atingido é a função pública, e não a honra do servidor.
- 2) Ofensa dirigida a vários servidores, no mesmo contexto fático, configura somente um crime de desacato. O sujeito passivo primordial é o Estado e este só foi atingido uma vez.
- 3) Não há crime de desacato quando a ofensa se refere a reclamações do serviço público prestado pela repartição, desde que não haja ofensa ao servidor.
- 4) Não há crime de desacato se a ofensa é proferida em contrapartida a comportamento ilegal ou desproporcional do servidor.

Desacato ainda é crime?

- A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) entende que o crime de desacato contraria o artigo 13 do Pacto de San José da Costa Rica, o qual trata da liberdade de pensamento e expressão.
- Em 15/12/2016, a 5ª Turma do STJ decidiu: “O crime de desacato não mais subsiste em nosso ordenamento jurídico por ser incompatível com o artigo 13 do Pacto de San José da Costa Rica. A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado – personificado em seus agentes – sobre o indivíduo.” (STJ, Resp 1640084/SP)



- Em 24/05/2017, a 3ª Seção do STJ decidiu que a previsão normativa do crime de desacato compatibiliza-se perfeitamente com o direito à liberdade de expressão, previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos – CADH, de forma que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime. (STJ, HC 379.269/MS)

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES